



OFICIO CIRCULAR N°

CIRCULAR 26 - 27/04/2026

ANT.:

Ley N° 21.561, que fija beneficios a funcionario, cuyo estatuto jurídico aplicable es el Código del Trabajo

MAT.:

Indicaciones y criterios para la aplicación de la Ley N° 21.561, en el sector público.

**DE: LUIS EMILIO ECHEVERRÍA DONAIRE
DIRECTOR EJECUTIVO
SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA SANTA ROSA**

A: FUNCIONARIAS REGIDAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO.

Junto con saludarlos, en relación con la materia del antecedente, relativo a los beneficios de la Ley N° 21.561, que modifica el artículo 22 del Código del Trabajo, haciendo una rebaja gradual de la jornada de trabajo, informo las indicaciones y criterios para su aplicación a los funcionarios públicos, cuyo estatuto jurídico es el Código del Trabajo.

I- ANTECEDENTES PREVIOS

Sobre la materia, cabe señalar que la ley N° 21.561 introdujo diversas modificaciones al Código del Trabajo, entre las cuales se encuentra la reducción de la jornada a 40 horas semanales conforme lo dispone el actual artículo 22 del Código del Trabajo, disposición que es extensible a los funcionarios públicos, que se rigen por el Código del Trabajo, por lo que para este caso, es aplicable a las educadoras de párvulos y Directoras de los Jardines VTF Junji.

Lo anterior, según el criterio señalado por Contraloría General en su dictamen N° E480675 de 2024.

Posteriormente, por medio de dictamen N° D43, de 2026, se precisó que la rebaja de la jornada laboral de los funcionarios públicos regidos por el Código del Trabajo debía imputarse al tiempo que destinan a colación, en la medida que aquel se entiende trabajado para efectos de computar su jornada ordinaria.

Sin perjuicio de lo anterior, es necesario tener presente lo dispuesto en el artículo 34 del Código del Trabajo, el cual establece que la jornada de trabajo se dividirá en dos partes, dejándose entre ellas, a lo menos, el tiempo de media hora para la colación, agregando que este periodo intermedio no se considerará trabajado para computar la duración de la jornada diaria.

En este contexto, se debe tener presente que el decreto N° 1.897, de 1965, del Ministerio del Interior, que reglamenta la implementación de la jornada única o continua de trabajo - aplicable a los servicios públicos de acuerdo con su numeral 1°, letra d)-, dispone, en sus Nos 4 y 5, que la referida jornada se interrumpirá por el lapso de 30 minutos, con el objeto que el personal use ese tiempo para tomar alimentación o efectuar un almuerzo rápido, debiendo los jefes de los respectivos servicios otorgar en su caso las facilidades que se necesiten.

Agrega el numeral 4°, de la norma antedicha que dicho intervalo no se imputará a la jornada efectiva de trabajo, en las actividades privadas regidas por el Código del Trabajo; que, en el resto de las actividades, el intervalo será de cargo de los empleadores y se imputará a la jornada de trabajo; y que no tendrán derecho a la interrupción de la jornada continua de trabajo con cargo a los empleadores, los trabajadores que tengan una jornada inferior a 43 horas semanales.

KIMP MNVG



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/ZQYQED-570>

En relación a lo anterior, la Contraloría General de la República, mediante los dictámenes Nos 25.495, de 1983; 55.490 de 2016, y 2.813 de 2019, ha manifestado, en relación con el personal regido por el Código del Trabajo, que, en el sector público, la imputación del tiempo de colación a la Jornada de Trabajo que prevé el decreto N° 1.897, de 1965, del Ministerio del Interior, solo procede en la medida que la jornada sea igual o superior a 43 horas semanales.

A mayor abundamiento, sobre el particular el Dictamen N° D43N26, de fecha 16 de febrero de 2026, de la Contraloría General de la República, señala a saber: "*Precisado lo anterior, es del caso tener presente que, hasta antes de la entrada en vigor de la ley N° 21.561, la jornada semanal de los servidores de que se trata era de 45 horas, distribuidas en 9 horas diarias, tiempo dentro del cual tenían 30 minutos diarios para destinarlo a colación.*

De ello se desprende que el tiempo que dedicaban al cumplimiento efectivo de sus funciones era de 42,5 horas semanales, de modo que, de aplicar la rebaja introducida por la ley N° 21.561 -de 5 horas-, sobre la jornada efectiva que actualmente desempeñan, tales servidores llegarían a tener una jornada de 37,5 horas, una vez finalizada la vigencia gradual que prescribe su artículo primero transitorio, lo que podría afectar los aludidos principios de eficiencia, eficacia y continuidad de la función pública.

Adicionalmente, esa jornada laboral efectiva de 37,5 horas semanales se contrapone con la intención del legislador, que fue establecer una jornada semanal de 40 horas considerando que el tiempo de descanso durante la jornada diaria no es imputable a ella, como lo previene el citado artículo 34 del Código del Trabajo".

En este orden de ideas, cabe recordar que el artículo 21 del Código del Trabajo, señala que la jornada de trabajo, es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad con el contrato.

Asimismo, su artículo 22, inciso primero -sustituido por la ley N° 21.561-, dispone que la jornada de trabajo no excederá de cuarenta horas semanales, siendo del caso añadir que el artículo primero transitorio de esa ley prevé que su preceptiva se implementará en forma gradual, debiendo rebajarse la jornada semanal a cuarenta y cuatro horas el primer año, cuarenta y dos horas tercer año y cuarenta horas al quinto año, contados desde su publicación en el Diario Oficial.

La Ley en comento, fue publicada en el diario oficial con fecha 14 de abril de 2023, es decir, que a la fecha estamos en el 3° año de su implementación, rigiendo actualmente la rebaja de jornada de 42 horas semanales, a contar del día 26 de abril de 2026.

En este sentido y considerando que la jornada de trabajo de las funcionarias asociadas a la prestación del servicio educativo, en su generalidad, corresponde a 44 horas cronológicas semanales, resulta necesario distinguir entre tener convenida una jornada de 44 horas cronológicas y cumplir efectivamente 44 horas de trabajo.

la primera expresión dice relación con el tiempo total de permanencia considerando en la distribución horaria semanal, dentro del cual puede contemplarse el periodo destinado a colación. En cambio, la segunda supone la prestación efectiva de servicios durante las 44 horas completas, lo que jurídicamente sólo procede cuando dicho tiempo constituye jornada de trabajo conforme al artículo 21 del Código del Trabajo.

Expuesto el anterior marco jurídico, es posible señalar que las funcionarias de este SLEP, cuyo estatuto jurídico aplicable corresponde al código del trabajo, se encuentran sujetos a la reducción gradual de su jornada laboral conforme a lo dispuesto por la Ley N° 21.561. En consecuencia, encontrándonos actualmente en la etapa en que la jornada ordinaria máxima es de 42 horas semanales, resulta plenamente aplicable lo prevista en el artículo 34 del Código del Trabajo en materia de colación.

Lo anterior significa, de manera expresa y sin lugar a duda, que para el cálculo de las 42 horas semanales efectivamente trabajadas no debe considerarse el tiempo destinado a



colación. dicho período constituye un lapso de descanso dentro de la jornada diaria y, por mandato legal, no se entiende trabajado para efectos de computar la duración de la jornada.

En términos prácticos, ello implica que las funcionarias deben completar 42 horas efectivas de prestación de servicios, debiendo adicionarse separadamente el tiempo correspondiente a colación dentro de la distribución diaria que se establezca. En otras palabras, los 30 minutos de colación no forman parte de las 42 horas semanales, sino que se agregan a éstas como un período intermedio de descanso.

Por consiguiente, no resulta jurídicamente procedente contabilizar el tiempo de colación como parte de la jornada semanal de 42 horas, toda vez que ello importaría reconocer como trabajado un período que la ley expresamente excluye de dicho cómputo.

II- SINTESIS

- 1- Con la entrada en vigencia de la Ley N° 21.561, se modificó el artículo 22 del Código del trabajo, introduciendo una rebaja gradual de la jornada ordinaria semanal, hasta alcanzar un máximo de 40 horas de trabajo efectivo.
- 2- Conforme al artículo primero transitorio del cuerpo normativo, la implementación se realiza en tres etapas: i) primer tramo, rebaja a 44 horas semanales; 2° tramo, vigente desde abril de 2026, rebaja a 42 horas semanales; y tercer tramo, al quinto año desde su publicación, rebaja definitiva a 40 horas semanales.
- 3- La Ley N° 21.561, resulta aplicable a las funcionarias públicas, cuyo estatuto jurídico laboral se rige por el Código del Trabajo, como ocurre respecto de funcionarios de este Servicio Local.
- 4- Tratándose de jornadas iguales o inferiores a 42 horas semanales, cobra plena aplicación lo dispuesto en el artículo 34 del Código del Trabajo, norma que establece que el tiempo destinado a colación no se considera trabajado para efectos de computar la jornada diaria ni semanal.
- 5- En el caso particular, de las funcionarias públicas pertenecientes a este Servicio, cuyo Estatuto Jurídico aplicable corresponde al Código del Trabajo, en la actualidad cumplen una jornada efectiva de 42, 5 horas semanales, dado que su horario de colación se imputa a la jornada de trabajo.
- 6- En consecuencia, corresponde distinguir claramente entre jornada pactada o distribuida y jornada efectivamente trabajada:
 - Jornada pactada o distribuida: corresponde al horario total entre la hora de ingreso y la hora de salida.
 - Jornada efectivamente trabajada; corresponde únicamente al tiempo real de prestación de servicios, excluyendo el período de colación.
- 7- Así, desde el 26 de abril de 2026, la jornada máxima legal aplicable es de 42 horas efectivas semanales, lo que significa que para cumplir dicha carga horaria no puede contabilizarse dentro de ella el tiempo de colación. en otras palabras, las 42 horas debe ser íntegramente de trabajo efectivo, debiendo agregarse separadamente el tiempo de descanso para colación.
- 8- En el caso particular de las funcionarias de este Servicio Local, si actualmente mantienen una distribución horaria equivalente a 44 horas cronológicas semanales, con 30 minutos diarios de colación de lunes a viernes, ello representa un total semanal de 2 horas y 30 minutos de colación.
- 9- En tal escenario, al descontar esas 2 horas y 30 minutos del tiempo total de permanencia semanal, la jornada efectivamente trabajada corresponde a 41 horas y 30 minutos semanales.
- 10- Por consiguiente, en los hechos, las funcionarias actualmente estarían prestando servicios efectivos por debajo de las 42 horas semanales, exigidas por la normativa vigente desde el 26 de abril de 2026.

III. INSTRUCCIONES

Se informa a las funcionarias que el criterio expuesto precedentemente ha sido ratificado por diversos pronunciamientos de órganos competentes, entre ellos:

El ultimo Dictamen N° D231, de fecha 20 de abril de 2026, de la Contraloría General de la República, que se pronunció en el mismo sentido respecto de la correcta aplicación de la reducción de jornada laboral y la improcedencia de imputar el tiempo de colación al cómputo de jornada efectiva.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

<https://doc.digital.gob.cl/validador/ZQYQED-570>

La circular N° 015, de fecha 22 de abril de 2026, emitida por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la cual, recogiendo el criterio de la Contraloría, señaló que no podrá imputarse al convenio de transferencia de recursos una reducción de jornada en términos distintos a los establecidos por dicho dictamen, debiendo los establecimientos adoptar las medidas necesarias para garantizar la correcta redistribución de jornada, la legalidad de las contrataciones y del gasto público.

El ordinario N° 1130, de fecha 22 de abril de 2026, de la Dirección de Educación Pública, que igualmente hace referencia al dictamen de Contraloría y a la circular de JUNJI, indicando que corresponde a los sostenedores educacionales adoptar las diligencias necesarias para la correcta aplicación de la normativa vigente y de los principios que rigen la Administración Pública, especialmente el de legalidad del gasto.

En consecuencia, las funcionarias deberán ajustar el cumplimiento de su jornada laboral conforme a los lineamientos señalados y a la normativa actualmente vigente.

IV. VIGENCIA DEL CRITERIO INFORMADO

Cualquier modificación normativa o cambio de criterio administrativo que incida en la materia expuesta será informado oportunamente, a fin de adoptar y aplicar de manera inmediata las adecuaciones que correspondan.

Sin más que agregar, se despide atentamente



Firmado por:
Luis Emilio Echeverría Donaire
Director Ejecutivo
Fecha: 27-04-2026 11:02 CLT
Servicio Local de Educación Pública
Santa Rosa

Distribución:

- Funcionarias regidas por Código del Trabajo
- Subdirección de Gestión y Desarrollo de las Personas
- Departamento Jurídico y Transparencia
- Oficina de Partes

